

Identificativo: DOC-L9CJ00EZMRHYI2B3KOS2

STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV.N.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Allegato E - Atto di adesione	00	--	Prima emissione	10/08/2022	Area Tecnico Giuridica	D-RGQ	CDA del 03/08/2022

Il sottoscritto CACCIAPUOTI FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/01/1974

residente in VIA DELLA CONCILIAZIONE n. 5 Cap 80018 Comune MUGNANO DI NAPOLI Provincia NA

in qualità di Legale Rappresentante

di seguito, per brevità, anche "Soggetto Gestore",

avente sede legale in VIA SANT'ASPRENO n. 13 Cap 80133 Comune NAPOLI Provincia NA

dell'impresa NEXT GROUP S.R.L. Codice Fiscale: 06615351217 Partita IVA: 06615351217

PREMESSO CHE

- il Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda, con delibera del 11/06/2026, ha approvato la graduatoria dei Piani Formativi ammessi a finanziamento a valere sull'Avviso n. 2/2022;
- il Piano Formativo ID 222-S2621 dal titolo "WHITE FORM" presentato dal Soggetto Gestore è stato ammesso a finanziamento a seguito della summenzionata delibera per i seguenti importi:

A - Quota pubblica	B - Cofinanziamento	C - Autofinanziamento
55.440,00 €	0,00 €	55.440,00 €

- l'ammissione a finanziamento deve intendersi quale atto concessorio della sovvenzione e, quindi, la relazione tra il Fondo e il Soggetto Gestore non è contraddistinta da alcun rapporto sinallagmatico. Pertanto, i costi del Piano, risultanti dal preventivo finanziario, non rappresentano un corrispettivo per le prestazioni del Soggetto Gestore. L'importo indicato nella graduatoria e nel presente Atto di Adesione è un mero preventivo dei costi ammessi e non garantisce al Soggetto Gestore l'effettiva erogazione dell'importo indicato, in quanto l'erogazione è subordinata al previo controllo (sia gestionale, sia amministrativo-contabile, sia relativo alla realizzazione dell'attività) da parte del Fondo;
- l'ammissione a finanziamento, quindi, comporta da parte del Soggetto Gestore il rispetto e l'applicazione delle regole previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia, dall'Avviso, ivi compreso il quadro normativo in esso richiamato, dagli allegati, modelli e format emanati dal Fondo nonché dal Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema; l'ammissione al finanziamento comporta, inoltre, l'accettazione degli obblighi di cui al presente Atto di adesione;
- Formazienda si riserva di integrare e specificare, in coerenza con le finalità dell'Avviso, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie per il buon andamento e la corretta esecuzione del Piano Formativo.

Tutto ciò premesso, in riferimento al Piano Formativo sopraindicato,

**Accetta
(Obblighi del Gestore)**

1. i termini di approvazione del finanziamento relativo al Piano Formativo di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda richiamata nelle premesse, ivi inclusi i termini di avvio, conclusione e rendicontazione il cui mancato rispetto potrà comportare la revoca totale o parziale del finanziamento approvato;
2. di realizzare il Piano Formativo nel rispetto delle finalità, dell'articolazione e dei contenuti riportati nel "Formulario di candidatura";
3. di fornire i dati per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale nonché i dati per la valutazione del Piano Formativo secondo i tempi e le modalità stabilite da Formazienda. Il Fondo si riserva di sospendere i pagamenti nel caso in cui tali dati siano forniti con ritardi ingiustificati o ripetuti nel tempo oppure forniti secondo modalità difformi rispetto a quelle stabilite;
4. di osservare, avendone preso visione, tutte le disposizioni previste nell'Avviso e nei relativi allegati, modelli e format, nei Manuali di Gestione del Fondo e negli eventuali atti regolamentativi emanati con successivi provvedimenti, nonché, per quanto in essi non specificato, di fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale in materia di formazione professionale e continua;
5. di assicurare, sotto la propria responsabilità, il rispetto della normativa fiscale, previdenziale, assicurativa e in materia di sicurezza dei lavoratori ivi compresi i partecipanti coinvolti nel Piano Formativo;
6. di garantire il rispetto delle norme in materia di idoneità di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per l'attuazione del Piano Formativo;
7. di essere responsabile della verifica del rispetto della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, dell'acquisizione della relativa documentazione da parte di tutte le imprese beneficiarie del Piano Formativo nei termini indicati nell'Avviso e nella relativa manualistica;
8. che tutto ciò che in fase di rendicontazione risulti non conforme a quanto approvato, così come previsto nell'Avviso e nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema vigente, costituisca causa di mancato riconoscimento del finanziamento pubblico (parziale o totale);
9. che il finanziamento concesso possa essere decurtato nel caso in cui gli aiuti di stato individuali risultino, per singola impresa beneficiaria, non concedibili a seguito di violazione della normativa comunitaria e delle interrogazioni effettuate tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, così come previsto nell'Avviso e nei relativi allegati;
10. di essere soggetto all'obbligo di restituzione delle eventuali somme già erogate a titolo di anticipo, in caso di revoca totale o parziale del finanziamento o nel caso in cui, in base alla verifica del rendiconto finale, il contributo riconosciuto sia inferiore alle somme già erogate a titolo di anticipo. Le eventuali somme da restituire dovranno essere comprensive degli interessi calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento in vigore, prodotti dal momento di erogazione delle risorse fino al giorno di effettivo rimborso;
11. di produrre, nel caso di richiesta di acconto, idonea garanzia fidejussoria conforme a quanto previsto nel format "garanzia fidejussoria" ivi compresa la durata. In caso di fidejussione assicurativa saranno accettate esclusivamente quelle rilasciate da compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo 15 Cauzioni, iscritte nell'Albo delle Imprese tenuto presso l'IVASS;
12. di essere soggetto all'obbligo di divieto di cessione del presente rapporto, anche parziale, pena la revoca del finanziamento;
13. che i crediti derivanti dalla presente procedura non possano essere ceduti a terzi, salva espressa autorizzazione preventiva del Fondo Formazienda;
14. di essere soggetto all'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nello svolgimento delle attività previste nel Piano Formativo, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento garantendo, altresì, il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti di cui si avvalga, a qualsiasi titolo;

15. di sostenere i costi inseriti secondo il Piano dei Conti previsto dall'Avviso entro la presentazione del rendiconto finale, con la sola eccezione di quelli a pagamento differito secondo la normativa vigente. Tutti i costi e tutte le attività che concorrono alla determinazione delle spese finanziate da Formazienda devono rispettare le condizioni di ammissibilità stabilite nell'Avviso e nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema, anche in ordine alla loro validità ed eleggibilità, alle autorizzazioni preventive per le deleghe e i partenariati, alle modalità di richiesta degli acconti, ai requisiti di adesione delle aziende beneficiarie, ai requisiti per la partecipazione alla formazione dei lavoratori, alle condizioni previste dal regime degli aiuti applicabile alle singole imprese beneficiarie del Piano Formativo;
16. di sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo e di fornire tutta la documentazione necessaria per le attività di verifica e controllo riguardanti la realizzazione del Piano Formativo disposte da Formazienda e/o dall'Ente Vigilante;
17. di conservare presso la propria sede tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale riguardante il Piano Formativo approvato per la durata prevista dalla normativa in materia di formazione professionale e continua e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa fiscale nazionale di riferimento;
18. di esser consapevole che, qualora a seguito dei controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., emerga la non veridicità di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate, ove richiesto, dal Soggetto Gestore per la candidatura, la gestione e la rendicontazione del Piano Formativo, Formazienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, avvierà, nel rispetto della Legge n. 241/1990, il procedimento per dichiarare la decadenza dal beneficio ottenuto grazie alla dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000;
19. di comunicare tempestivamente le seguenti variazioni:
 - a. dati anagrafici (ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, etc.) risultanti da deliberazioni degli organi sociali;
 - b. societarie;
 - c. circostanze o fatti limitativi della capacità di agire del Soggetto Gestore e dei suoi rappresentanti;
 - d. situazioni di conflitto di interesse anche potenziale con il Fondo Formazienda;
 - e. "conto corrente dedicato" e persone delegate ad operare sullo stesso.
20. di obbligarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia al finanziamento del Piano Formativo approvato obbligandosi, altresì, a restituire eventuali somme già erogate a titolo di acconto;
21. di obbligarsi a non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici o privati per il riconoscimento dei medesimi costi, per le stesse attività e per gli stessi destinatari previsti nel Piano Formativo approvato;
22. di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (che dichiara di conoscere) finalizzato all'attuazione del Piano Formativo ammesso a finanziamento, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del summenzionato Decreto.

A tal fine, **dichiara:**

di aver preso atto che il Fondo Formazienda ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto, comprensivo del Codice Etico (pubblicato su sito del Fondo alla pagina: http://www.formazienda.com/wp-content/uploads/2018/09/04_PG_F_M231_CODETICO_00_.pdf) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni di cui al Codice medesimo, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.

Data 01/07/2026

Firmato digitalmente da:
CACCIAPUOTI FRANCESCO

Data: 01/07/2026 11:54:21

Il dichiarante

Firma digitale in formato Pades

Il sottoscritto, si **obbliga**, altresì, all'integrale risarcimento di ogni danno che dovesse derivare dalla violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Atto di Adesione o, comunque, da negligenze nella realizzazione del Piano Formativo, e solleva, fin da ora Formazienda da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate, formative e non, e dalle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni, anche nei confronti di terzi.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy - art.13 - del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani Formativi candidati a valere sull'Avviso n. 2/2022, è previsto il trattamento dei dati personali. A tal fine si rinvia a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Avviso n. 2/2022.

Data 01/07/2026

Firmato digitalmente da:

CACCIAPUOTI FRANCESCO

Data: 01/07/2026 11:54:21

Il dichiarante

Firma digitale in formato Pades